

11° JUZGADO CIVIL _ SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 05833-2024-0-0401-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : TORREBLANCA GOMEZ CHRISTIAN OMAR
ESPECIALISTA : TITO ZAMALLOA, LILIANA
PERITO : YANYACHY PARADO, JOSE ANTONIO
RIVERA PODESTA, ERNESTO RAMIRO
SOLORIO NEIRA, PEDRO RONALD
REPRESENTANTE : VEGA URRUTIA, EDGARDO
DEMANDADO : CCAYA RAMIREZ, BENITO
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

RESOLUCIÓN NRO. 19-2026

Arequipa, dos mil veintiséis

Agosto, catorce.-

Reasume funciones la Especialista Legal de la causa, al término de su descanso médico. *Se deja constancia de la sobrecarga procesal que soporta el Juzgado, así como de los problemas técnicos del Sistema SIJ.* **AL ESCRITO N° 78066-2026:**

Presentado por la defensa técnica de la parte demandante. **AL PRINCIPAL: VISTOS:**

La solicitud de remate **Y CONSIDERANDO.- PRIMERO.-** Que, el Artículo 731° del Código Procesal Civil establece que: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. En los demás casos, el remate público es realizado por martillero público hábil”. **SEGUNDO.- 2.1.** Que, mediante Resolución N° 05, de fecha diez de enero de dos mil catorce que contiene el Auto Final, se resuelve: “DECLARAR FUNDADA la demanda de Ejecución de Garantías que obra de folios cincuenta y tres a cincuenta y seis, subsanada a folios sesenta y uno a sesenta y cinco interpuesta por el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, debidamente representado por su apoderado Edgardo Vega Urrutia; en consecuencia, ORDENO: EL REMATE del bien inmueble dado en GARANTÍA HIPOTECARIA ubicado en la manzana I, lote I-2 Urbanización San Francisco, del distrito La Joya, provincia y Departamento de Arequipa, inscrito en la Partida Registral número 11366101 del Registro de Predios de los Registros Públicos de Arequipa, hasta lograr el pago de la suma puesta a cobro, más los intereses que serán liquidados como se ha indicado en la parte considerativa; con costas y costos del proceso, teniendo en cuenta el monto de la hipoteca.” **TERCERO.- 3.1.** Que, mediante escrito que antecede, la parte demandante a través de su defensa técnica solicita que se disponga el remate electrónico judicial, respecto del bien inmueble afectado con medida cautelar, ubicado en **Mz. I, lote I-2, Urbanización San Francisco, del distrito de la Joya, provincia y departamento de Arequipa, inscrita en la Partida Registral Nro. 11366101 del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII sede Arequipa.**

3.2. CARGAS Y GRAVÁMENES.- Se advierte de la partida obrante

en autos: **I)** Asiento D0001, Anteriores a la independización: Asiento D0002 de la Partida N° 11314535 – Servidumbre de paso a favor del predio inscrito en la partida 11314536. **II)** Asiento D0001, Anteriores a la independización: Asiento D0004 de la Partida N° 11314535 – Carga registral por Resolución Subgerencial N° 087-2016-SGDUyR-MDLJ y Resolución Subgerencial N° 207-2016-SGDUyR-MDLJ emitidas por la Municipalidad Distrital de La Joya, el cual resuelve considerar como cargas registrales las conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe y electricidad en los sublotos. **III)** Hipoteca a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. – INTERBANK hasta por la suma de \$29,500.00, inscrito en el Asiento N° D0004. **3.3. TASACION COMERCIAL.-** Conforme lo ordenado mediante Resolución N° 15 de fecha diez de junio del dos mil veintiséis, por la que se ha determinado que su valor es de **CIEN MIL TRESCIENTOS TRES CON 00/100 SOLES (S/. 100 303.00 soles).**

CUARTO.- **4.1.** Que, es pertinente aclarar a las partes que, conforme a estos lineamientos, el órgano jurisdiccional dispondrá el Remate Electrónico Judicial **emitiendo una única resolución judicial, la cual dará cobertura automática a la segunda y – de ser el caso- a la tercera convocatoria.** Así también las partes podrán formular oposición a aquella conforme a los artículos 12° de la Ley N° 30229 y 14° del Reglamento; y luego de haber transcurrido 3 días hábiles se realizará el registro del remate en el sistema REM@JU. **4.2.** Que, estando al estado del proceso y las nuevas reglas de remate, corresponde convocarse al Remate Electrónico Judicial (REM@JU) del bien inmueble embargado, conforme a lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil y en aplicación de la Directiva N° 001-2020-CE-PJ “*Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial*” y el Procedimiento “*Ejecución del Remate Electrónico Judicial*” (REM@JU) R.A. N° 015-2020-CE-PJ, y en mérito al arancel judicial adjuntado por la parte ejecutante, correspondería convocar a Remate Judicial Electrónico. **QUINTO.-** Cabe añadir que para el desarrollo del Remate Electrónico Judicial, el sistema REM@JU se encontrará habilitado para la colocación o presentación de oferta **por veinticuatro (24) horas conforme a ley, iniciando a las doce (12) horas del día indicado como inicio en el cronograma del Remate Electrónico Judicial y culminando a las doce (12) horas del día siguiente.** **SEXTO:** Si el remate Electrónico Judicial es declarado desierto, la programación de la segunda convocatoria; y de ser el caso, la tercera convocatoria será generada automáticamente en el sistema REM@JU, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 742° del C.P.C., no siendo necesaria emitir nueva resolución judicial, *salvo que se hubiera producido la suspensión o anulación del remate convocado, en cuyo caso la reprogramación del remate será por orden del juzgado.* Por lo que, en tenor a lo expuesto; **SE RESUELVE:** **1) CONVOCAR LA EJECUCIÓN DEL REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** del bien inmueble

materia de ejecución. **2).- DATOS DEL BIEN OBJETO DE REMATE:** *Mz. I, lote I-2, Urbanización San Francisco, del distrito de la Joya, provincia y departamento de Arequipa, inscrita en la Partida Registral Nro. 11366101 del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII sede Arequipa.* **3) CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE** al segundo remate y seguidamente al tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base. Cabe añadir que, para el desarrollo del Remate Electrónico Judicial, el sistema REM@JU se encontrará habilitado para la colocación o presentación de oferta **por veinticuatro (24) horas conforme a ley, iniciando a las doce (12) horas del día indicado como inicio en el cronograma del Remate Electrónico Judicial y culminando a las doce (12) horas del día siguiente.** **4) CARGAS Y GRAVAMENES:** **I)** Asiento D0001, Anteriores a la independización: Asiento D0002 de la Partida N° 11314535 – Servidumbre de paso a favor del predio inscrito en la partida 11314536. **II)** Asiento D0001, Anteriores a la independización: Asiento D0004 de la Partida N° 11314535 – Carga registral por Resolución Subgerencial N° 087-2016-SGDUyR-MDLJ y Resolución Subgerencial N° 207-2016-SGDUyR-MDLJ emitidas por la Municipalidad Distrital de La Joya, el cual resuelve considerar como cargas registrales las conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe y electricidad en los sublotés. **III)** Hipoteca a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. – INTERBANK hasta por la suma de \$ 29,500.00, inscrito en el Asiento N° D0004. **5) VALOR DE TASACIÓN:** Conforme a la **tasación**, obrante a folios 158 y siguientes, el inmueble ubicado en *Mz. I, lote I-2, Urbanización San Francisco, del distrito de la Joya, provincia y departamento de Arequipa, inscrita en la Partida Registral Nro. 11366101 del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII sede Arequipa, cuyo valor comercial del referendo inmueble asciende a la suma de S/. 100 303.00 soles.* **6) OBLAJE:** que conforme a los lineamientos establecidos para la realización del presente remate, los **postores** deberán cumplir con lo siguiente: **a)** Crear una **casilla electrónica SINOE del Poder Judicial** siguiendo el procedimiento aprobado mediante Resolución Administrativa nro. 260-2015-CE.PJ, “*Procedimiento solicitud de registro, apertura y deshabilitación de casillas REM@JU*”, el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial **b)** Depositaren el 10% del valor de la tasación a través de depósito judicial que será pagado en el Banco de la Nación y se registrará en el aplicativo informático de REM@JU (artículo 17 del Reglamento de la ley 30229) **c)** Así mismo deberán efectuar el pago y registro del arancel respectivo por concepto de “derecho a Participación en Remate”. **8) PUBLICACIÓN:** Procédase a la publicación de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático

del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la ley nro. 30229 y su reglamento una vez que haya quedado firme la presente resolución al vencer el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución. **9) FÍJESE:** Los carteles en la vitrina del local del juzgado, y **REALÍCESE** la coordinación con el encargado de la Oficina de REMAJU a fin de realizar el pegado de cartel en el inmueble a rematar en forma oportuna y bajo responsabilidad, todo ello a gestión de la parte interesada por ventanilla de atención al público del CDM. **10) SE ORDENA que el personal encargado, que una vez quede consentida o ejecutoriada la presente,** sin necesidad de expedir auto que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACIÓN** del aviso de Convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo los plazos establecidos en las directivas mencionadas en la presente resolución, previa coordinación de la parte interesada con el despacho de este juzgado. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.** **AL PRIMER OTROSI:** Téngase presente y agréguese a sus antecedentes el reintegro de arancel por solicitud de remate judicial. **AL SEGUNDO OTROSI:** Téngase presente y agréguese a sus antecedentes. **AL TERCER OTROSI:** Téngase presente y **NOTIFÍQUESE** con la presente resolución al tercero con derecho inscrito **GUILLERMO CCACYA RAMIREZ** al domicilio indicado por el recurrente. **AL CUARTO OTROSI:** Estese a lo resuelto.

RESOLUCIÓN NRO. 20-2026

AL ESCRITO N° 82920-2026: *Presentado por la parte demandante.* Siendo su estado **ingresen autos a despacho para resolver** en el turno que corresponda.